البائع حرام وهو ان يقول ما في غير المناداة حتى يحصل الرضا من البائع فاما المزايدة في المناداة فجائزة وعلم مما تقدم ان السوم على سوم المسلم مع عدم رضا البائع لا يحرم (و) اما (بيع المصحف) فحرام ولو في دين لان في بيعه ابتذالا له وترك التعظيمه ولا يصح لكافر (و) اما بيع (الامة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد) في السوم على السوم وفي بيع المصحف اذا كان المشتري مسلما وفي بيع الامة التي يطؤها قبل استبرائها (ولا يصح التصرف) ببيع وهبة وغيرهما (في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو ونماؤه كمغصوب) اذا تلف أو أتلفه مالم يدخل في ملك القابض كالمقبوض على وجه السوم فان كان مثليا ضمنه بمثله أو متقوما فبقيمته لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدا وخلى البائع بينه وبينها على شجرة لم يضمنه بذلك لعدم ثبوت يده عليه ذكر بعض أصحابنا انه محل وفاق قاله ابن رجب في القواعد

(باب) مضاف الى (الشروط في البيع)

والشروط جمع شرط والشرط في البيع والاجارة والشركة التزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح وتعتبر مقارنته للعقد (وهي) أي الشروط في البيع (قسمان) الاول (صحيح لازم) ليس لمن اشترط عليه فكه (و) الثاني (فاسد مبطل للبيع) من أصله (فالصحيح) ثلاثة أنواع الاول ما يقتضيه العقد كشرط تقابض وحلول ثمن وتصرف كل فيما يصير اليه من ثمن ومثمن ورده بعيب قديم ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا النوع لانه لا أثر له الثاني (كشرط تأجيل) كل (الثمن أو) تأجيل (بعضه) أي بعض الثمن الى أجل معلوم (أو) شرط (رهن أو ضمين معين) أي الرهن والضمين وشمل هذا ما لو اشترط رهن المبيع على ثمنه وهو كذلك في المنصوص فلو قال بائع بعتك هذا بكذا على ان ترهنيه على ثمنه فقال اشتريت ورهنتك على الثمن صح الشراء والرهن (أو شرط) المشترى على البائع (صفة في المبيع ك) كون (العبد) المبيع (كاتبا) أو خبازا أو خصيا (أو صانعا) في صنعة معينة (أو مسلما و) كون (الامة بكرا أو) الامة (تحيض والدابة هملاجة) بكسر الهاء والهملجة مشية سهلة في سرعة (أو) اشترط الدابة (لبونا) أي ذات لبن أو غزيرة اللبن لانها تحلب في كل يوم كذا (أو حاملا) لانها تلد في وقت كذا (والفهد) صيودا (أو البازي صيودا) أي معلما والارض خراجها كذا في كل سنة والطير مصوتا أو بيضا أو يجيء من مسافة معلومة لان في اشتراط هذه الصفات كلها قصدا صحيحا وتختلف الرغبات باختلافها فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي شرع لاجلها البيع فلهذا يصح الشرط وكذا لو شرط ان الطائر يصيح في أوقات معلومة كعند الصباح أو عند المساء لان يوقظه للصلاة أو انه يصيح عند أوقات الصلوات (فان وجد المشروط) بأن حصل لمن اشترط شرطه (لزم البيع) أي صار لازما (والا) بأن لم يحصل له شرطه (فللمشترى الفسخ أو أرش فقد الصفة) أي فسخ البيع لفقد الشرط لكن اذا شرط أن الامة تحيض فلم تحض قال ابن شهاب فان كانت صغيرة فليس بغبن لانه يرجى زواله بخلاف الكبيرة النوع الثالث من الشرط الصحيح ما أشار اليه بقوله (و يصح ان يشرط البائع على المشترى منفعة مباعه) غير وطء ودواعيه كتقبيل ونحوه فان هذا لا يصح استثناؤه بلا خلاف (مدة معلومة) نفعا معلوما (كسكنى الدار) المبتاعة (شهرا) أو أقل منه أو أكثر (وحملان الدابة) بعيرا أو غيره (الى محل معين) وكاستثناء